

0001951-35.2022.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Réu:

MARCOS PAULO CANDIDO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

MARCOS PAULO CANDIDO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 14 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001951-35.2022.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001951-35.2022.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e
Condutas Afins

Réu:

MARCOS PAULO CANDIDO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

MARCOS PAULO CANDIDO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 11h40min, na Rua Álvaro de Almeida Leme, altura do nº 682, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Itapeverica da Serra, juntamente com GILMAR PEREIRA DE BARROS, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 39 porções de maconha, com peso líquido de 84,87g, 31 porções de crack, com peso líquido de 8,13g, 37 porções de cocaína, com peso líquido de 14,23g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, laudo de constatação de fls.14/16 e laudo definitivo de fls. 295/297.

A denúncia foi recebida em 20/01/2022 (fls. 160/161).

O corréu Gilmar foi citado e apresentou Defesa Prévia, sendo condenado após audiência de instrução e julgamento.

O ora réu Marcos foi, então, localizado e citado (fls. 332), apresentando resposta à acusação (fls. 354/355).

Tendo em vista a oferta de recurso por parte do corréu Gilmar em face da sentença de fls. 313/318, os autos foram desmembrados (fls. 347).

Em instrução foram ouvidas uma testemunha. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que na data dos fatos, os acusados, previamente ajustados, resolveram praticar o comércio de substâncias entorpecentes pela região. Para tanto, estabeleceram-se na Viela Mário Cardoso da Silva Júnior.

Enquanto o acusado GILMAR ficava de olheiro e encarregado de buscar as drogas escondidas em uma sacola e entregá-las ao réu MARCOS PAULO, este ficava encarregado de negociar com os adquirentes, fazendo a entrega do produto ilícito mediante o pagamento.

Ocorre que, em patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto do tráfico de drogas, Policiais Civis avistaram os acusados em nítida atitude suspeita e, após observarem o comércio de substância ilícita por aproximadamente quinze minutos, resolveram abordá-los.

Realizada busca pessoal, lograram êxito em localizar R\$30,00 (trinta reais) com o réu MARCOS PAULO.

Em buscas pelas imediações, localizaram a sacola plástica escondida no meio do entulho e, dentro dela, encontraram 39 porções de maconha, 31 porções de crack e 37 porções de cocaína.

Diante deste cenário, constatado que os réus estavam praticando o tráfico de drogas pela região, os agentes públicos deram voz de prisão em flagrante e os conduziram à Delegacia de Polícia.

O laudo de constatação acostado às fls. 14/16 confirma que as substâncias encontradas em posse dos acusados são entorpecentes, de modo que não há dúvidas acerca da materialidade do delito. A forma de acondicionamento das porções de maconha, crack e cocaína, o dinheiro encontrado e as circunstâncias da abordagem evidenciam estar caracterizado o delito de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, MARCOS PAULO confessou a prática delitiva (fls. 07). Já GILMAR, permaneceu em silêncio (fls. 08).

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 147/2022 (fls. 9/12), pelo laudo de constatação provisória nº 14.178/2022 (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 14.204/2022 (fls. 295/297) e pela prova oral colhida em audiência. A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Raonne Rodrigues Pereira, policial civil, disse que estava com o policial Denis e foram ao local, conhecido ponto de tráfico de drogas. Trata-se de uma viela que liga uma rua a uma avenida. Em meio à viela há uma bifurcação. Fizeram uma observação e viram Marcos Paulo vendendo drogas. As drogas estavam escondidas num monte de entulho, a 30 cm de Gilmar.. Na ocasião Marcos Paulo confessou aos policiais. Marcos Paulo somente portava dinheiro. Viram Marcos Paulo interpellando dois clientes, pegando o dinheiro, pegando a droga com Gilmar e entregando ao cliente.

Interrogado, o acusado narrou que tem vinte e anos. Disse que a acusação é falsa, pois em nenhum momento pegou a droga, pois ela estava "muquiada". Estava de olho. Era seu primeiro dia. Estava precisando, pois tem filho e estava desempregado. Não conhece Gilmar.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto ao crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado. Cumpre destacar que as palavras do policial civil arrolado como testemunha merecem total credibilidade, eis que não evidenciam quaisquer contradições e compatíveis com aqueles prestados na fase policial. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Por seu turno, a confissão do réu restou corroborada pela prova coligida.

Os policiais civis foram categóricos em afirmar que viram Gilmar entregando a droga a Marcos para fornecimento a terceiros. Os policiais presenciaram, por duas vezes, a venda de drogas, sendo que era Marcos que recebia os valores dos usuários e lhes entregava as drogas.

Consigne-se que a prova da mercancia é dispensável, no caso em tela. Nesse sentido: "O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "manter em depósito", prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim como pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias ilícitas, além do encontro de balanças de precisão, embalagens plásticas vazias, facas, martelos e alicates". (TJSP; Apelação Criminal 1521600-66.2021.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022).

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de guardava a quantidade de entorpecentes descrita na inicial, para fins de tráfico, fornecendo-a para terceiros, em concurso com o corréu Gilmar, já condenado, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Insta salientar que, tratando-se o delito previsto no citado dispositivo legal, de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, praticado mais de um núcleo dentro de um mesmo contexto fático haverá crime único, remanescendo a condenação pelo caput do citado dispositivo legal.

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, e devidamente afastadas as alegações de defesa, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima no mínimo legal dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, não há incidência de agravantes, mas incidem as atenuantes da menoridade e da confissão, devendo a pena retornar ao mínimo legal. Na etapa derradeira, excepcionalmente, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e, ainda, tratando-se de evento único, não havendo indícios de

que o réu se dedique a atividade criminosa, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/4 (um quarto). Observo que há incidência do privilégio independentemente da quantidade de drogas, quando não provadas as circunstâncias excepcionais previstas no citado parágrafo. Nesse sentido: STF, RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em maio de 2017. Assim, na ausência da causas de aumento de pena, fixo esta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

O acordo de não persecução penal já não foi ofertado ao tempo da denúncia, não sendo o caso de abrir vista ao Ministério Público para se manifestar a respeito. Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, observo ser recomendável a aplicação de penas restritivas de direito. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de final de semana, nos termos dos artigos 46 e 48, ambos do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu MARCOS PAULO CANDIDO ALVES, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Presentes os requisitos legais, defiro a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 10, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.